

Juzg.1ª. CC Fam. Río Cuarto, Cba. 3/4/24. Sentencia N° 23. “Z., N.S. c/ R., F.F – Uniones Convivenciales, Expte. xxx

Río Cuarto, Córdoba, 3 de abril de 2024

Y VISTOS:

Estos autos caratulados Z., N. S. c/ R., F. F – UNIONES CONVIVENCIALES, Expte. XXX

DE LOS QUE RESULTA QUE:

I) A través de la presentación electrónica de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno compareció la Sra. N. S. Z., DNI N° XXX, solicitando el reconocimiento, disolución y liquidación de sociedad de hecho a los fines de obtener el cincuenta por ciento (50%) de todo lo que adquirió en conjunto con el demandado, Sr. F. F. R., DNI N° XXX, durante la convivencia que mantuvo con este. II) Posteriormente, efectuó un relato cronológico de los sucesos acontecidos. Atento que la descripción de los hechos carece de una precisión semántica acorde al tenor del reclamo formulado, lo cual complejiza poder llevar a cabo una valoración ordenada de cada una de las circunstancias que se ha manifestado, se procede seguidamente a efectuar un repaso que abarcará únicamente las

manifestaciones principales que se han vertido en el libelo introductorio. La actora señaló que en el año mil novecientos noventa y uno inició una relación de noviazgo junto al Sr. R., lo cual coincidió con una etapa en la que, a su vez, efectuaban tareas laborales en conjunto. Agregó que el vínculo entablado sufrió numerosas interrupciones y que, además, se vio teñido por episodios de violencia. Pese a ello, relató que a partir de la relación con el demandado llegó el primer embarazo, lo cual, de acuerdo a lo que manifestó, no fue óbice para que continuase llevando a cabo diversas tareas laborales propias del rubro agropecuario. Indicó que previo al nacimiento de su hija tuvo una internación en la clínica “F.”, de la cual responsabilizó al Sr. R.. Sostuvo que la convivencia a partir del nacimiento de su hija mayor siguió desarrollándose en condiciones precarias y de vulnerabilidad y que incluso el demandado llegó a utilizar un arma de fuego a modo intimidatorio. Preciso que en el año mil novecientos noventa y cuatro el Sr. R. recibió como herencia una porción de campo equivalente a treinta y seis hectáreas, un tractor, una camioneta Ford modelo F100 y setenta animales. Seguidamente, puso de manifiesto que a partir de este giro comenzó a colaborar con el accionado en la administración económica del emprendimiento. Sin embargo, aclaró que ello no obstaculizó las situaciones de violencia doméstica, sino que estas continuaron, lo cual derivó en que el vínculo tuviera nuevas interrupciones. Más adelante, expresó que pese a llevar a cabo el trabajo administrativo de la empresa familiar, jamás manejo el dinero generado. Además, añadió que también efectuaba actuaciones operativas, tales como esperar que se llenaran los camiones, acompañarlos a

destino y realizar el control de peso y de laboratorio, entre otras cosas, y todo ello junto a su pequeña hija. Expuso que con el correr del tiempo quedó nuevamente embarazada, pero que como consecuencia de un accidente doméstico dicho proceso biológico se vio interrumpido, motivo por el cual, según invocó, sufrió nuevas agresiones por parte del accionado, lo que ocasionó una nueva interrupción temporal en la convivencia. Posteriormente, agregó que, ya en una nueva etapa de la relación, nació el segundo hijo, lo que sucedió en el año mil novecientos noventa y seis. Expresó que al año siguiente comenzó con severos problemas de salud, lo cual la llevó a someterse a una cirugía de uretra. Además, especificó que el grupo familiar se trasladó a la localidad de General Cabrera y que dicha etapa significó una mejora en la situación económica de la familia, pues se adquirieron implementos agrícolas, tinglados y silos. Sin embargo, planteó que todos los beneficios derivados de la mejoría económica relatada eran percibidos solo por el demandado. Expuso que, luego de las promesas efectuadas por el Sr. R., adquirieron una propiedad, la cual, a la postre, motivó la acción judicial que tramitó ante el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia y Segunda Nominación, Secretaría N° 3, de Río Cuarto caratulada “R., F. L. C/ Z., N. S. – ABREVIADO – SAC N° XXX ”, en la cual el demandado solicitó la rectificación de la matrícula del inmueble en función de que se consignó erróneamente su estado civil como casado, siendo lo real y cierto que este era soltero. De todos modos, la actora indicó que la propiedad aludida fue adquirida por ambos en calidad de convivientes y que la intención primaria era escriturar la operación de modo tal

que se constituya un condominio sobre el inmueble, lo cual finalmente no sucedió. De todos modos, expuso que en los mencionados autos el demandado apuntó que su rúbrica bajo las condiciones explicadas se trató de un error, lo cual -de acuerdo a su valoración-, no fue más que una manifestación adrede a los fines de consentir que la adquisición de la propiedad se realizaba de manera conjunta. Añadió que dicho inmueble fue sede del hogar familiar y que en los años dos mil uno y dos mil dos alquilaron campos junto al Sr. R. en las localidades de Las Perdices y Carnerillo, en los cuales desempeñaban labores rurales con maquinarias. Especificó que el accionado utilizaba el tractor, en tanto que el traslado de las herramientas con la camioneta y la compra de los repuestos corrían por su cuenta. Aclaró que dicho contexto le permitió finalizar el colegio secundario y que a partir de ello comenzó a tener participación en la cooperadora de la escuela a la que concurrían sus hijos. Asimismo, narró que fue convocada y designada Presidente del Tribunal de Cuentas de C., pero que la violencia intrafamiliar continuaba latente. Posteriormente, añadió que con el correr del tiempo las actividades que llevaban a cabo junto al demandado eran las típicas que realiza un contratista rural, motivo por el cual debían trasladarse por largos períodos de tiempo. Agregó que en el año dos mil cinco nació la tercera hija de la relación y que, finalmente, en el año dos mil ocho se desencadenó un episodio de violencia mediante el uso de un arma de fuego por parte del demandado que llevó a la ruptura definitiva del vínculo sentimental, sin perjuicio de que luego se desarrollaron nuevas instancias de convivencia que tenían el solo fin de facilitar la dinámica laboral y familiar. En

este sentido, explicó que en el año dos mil diecinueve por sugerencia del accionado todo el grupo familiar se radicó nuevamente en la localidad de C., hasta que en septiembre del año dos mil veinte por un episodio de violencia el Sr. R. fue finalmente excluido del hogar, sin que se haya retomado la relación luego de ello. Luego, formuló un detalle pormenorizado de los bienes que se adquirieron mientras mantuvo el vínculo con el accionado, lo cual se transcribe a continuación de modo textual: “Tractores: John Deere 7505 - Mod 2005; John Deere 6300 - Mod 1996; Massey Fergusson 1215; Zanella 220; Implementos: Doble accion Gallo 40 platos; Sembradora Pierobon 9800 mix 16 a 70 - Mod 2001; Escardillo Achilli di Batista 16 a 70; Arrancadora de mani Geis-Cal triple. mod 2007; Arrancadora de mani Geis-Cal triple. Mod 2012; Arrancadora de mani Geis-Cal triple; Arrancadora de mani Geis-Cal doble. Mod 2001; Arrancadora de mani Marinozzi simple; Arrancadora de mani Agrotec simple; Rejas triples de mani Geis- Cal. Mod 2016; Pre limpieza de mani Indar con motor perkins 6; Casilla rural Hassi 6 personas; Acoplado doble eje Conese de 4tn; Rolos Carpil tres cuerpos; Cisterna doble eje Conese de 3.000 lts. Mod 2007; Carro jaula de animales de 1 eje; Tolda doble eje El Fierro de 6tn; Pluma Geis-Cal para big-bag. Mod 2013; Chimango Pecayna; Fumigadora Golondrin con motor Perkins; Colectivo motorhome Mercedes Benz; Silo aereo de 90tn; Automotor: Chevrolet S10 DLX 2.8 4x2 mod. 2009; Chevrolet S10 high country 2.8 automatica 4x4 mod. 2017; Ford KA 1.5 S. mod.2016; Fiat Toro freedom 1.8 automatica. mod. 2020; Inmuebles: La “casa”, inmueble inscripto en Matricula XXX, ubicada en C., Ped.

Tegua, Dpto. Río Cuarto, designado como lote XXX mza. F, con superficie de 495 mt²; Dos tinglados de 12mts x 30mts; Cinco departamentos de 34mt² c/u conformados de 1 habitacion, cocina comedor, baño, patio y cochera en C.; Un terreno baldio”. En consecuencia, explicó que mantuvo junto al accionado un ostensible trato familiar, lo cual incluyó tres hijos y emprendimientos económicos y comerciales en común que perduraron en el tiempo. Sindicó que, pese a ello, todos los bienes fueron registrados bajo titularidad del Sr. R., aun cuando fueron obtenidos con el aporte dinerario de ambos y fruto del esfuerzo laboral en conjunto. Por último, citó legislación y jurisprudencia aplicable al caso y ofreció prueba, lo cual, cabe aclarar, fue ampliado a través de la presentación electrónica de fecha nueve de junio del año referido. III) Por su parte, el Tribunal otorgó trámite de ley a la acción entablada el día veintiuno de mayo del año mencionado. En dicha oportunidad se citó al demandado a comparecer a estar a derecho y, del mismo modo, a evacuar el traslado de la demanda entablada. En consecuencia, el día veintisiete de julio del año dos mil veintiuno el demandado compareció y formuló las negativas del caso, oportunidad en la cual, además, manifestó la versión de los hechos conforme su opinión. En dicha presentación, en resumidas cuentas, reconoció que mantuvo un vínculo sentimental con la actora, del cual nacieron tres hijos. Asimismo, confirmó que las tareas que realizó junto a esta eran propias de la actividad agropecuaria en la cual se veían inmersos. De igual modo, señaló que las interrupciones del vínculo fueron varias pero que ello no obedecía a los supuestos episodios de violencia referidos por la actora sino que se debía a

decisiones unilaterales de esta y por motivos estrictamente sentimentales. Indicó que a partir del nacimiento de su primera hija la actora se abocó de lleno a la función materna, por lo que las labores propias de la actividad agraria fueron realizadas de manera exclusiva por él. Posteriormente, manifestó que se unió laboralmente a la firma “C. SA”, lo que le permitió obtener una importante ayuda económica que llevó a la adquisición de un inmueble en la localidad de C. a los efectos de vivir allí junto a la actora y sus hijos. Pese a ello, agregó que la Sra. Z. reincidía en su comportamiento extraño de retirarse de la casa y volver luego de algunos días sin otorgar explicación alguna. Luego, efectuó un detalle referido a la modalidad que adoptó su emprendimiento, lo cual incluyó la instalación de silos, tinglados y el alquiler de campos para su producción. Más adelante, destacó que en el año dos mil uno y en función de que los emprendimientos anteriores no generaron los beneficios esperados, decidió asociarse con su tía, Sra. I. M. T., motivo por el cual produjo junto a esta un campo de 125 hectáreas que era de su propiedad. Añadió que en dos mil cinco nació su tercera hija y reconoció que siempre fue la accionante la que se encontró a cargo del difícil trabajo de criar tres hijos y de acompañarlos en lo atinente a su educación, siendo su responsabilidad lograr el sustento económico para la familia. Seguidamente, indicó que en el mes de septiembre del año dos mil seis, la Sra. Z. dejó el domicilio dónde convivían y se mudó a la localidad de General Cabrera junto a sus tres hijos. Enunció que pese a lo difícil que le resultó afrontar dicho proceso, continuó haciendo frente a sus obligaciones como padre, abonó los gastos, solventó cada proyecto de su grupo

familiar y los acompañó en el curso de los mismos. En consecuencia, refirió que decidió enfocarse ciento por ciento en lo estrictamente laboral para lidiar así con la situación que se encontraba atravesando, lo cual lo llevó a desarrollar tareas laborales para firmas tales como “P. SA”; “O. SA” y “H. H. SA”, entre otras. Añadió que en el año dos mil once adquirió un camión a medias con el primo de la actora, el cual fue registrado bajo nombre de la actora a los efectos de que esta pueda trabajarlo como flete y obtener así un rédito económico por su cuenta. Sin embargo, manifestó que la reclamante lo vendió sin devolver la parte correspondiente a su primo, Sr. L. G. L., con quien llevó adelante el emprendimiento señalado. En consecuencia, ante este nuevo estado de situación en el cual se vio inmersa la actora, explicó que decidió proporcionarle los medios necesarios para que en el garaje del domicilio que alquilaba en la localidad de General Cabrera lleve a cabo un nuevo emprendimiento, el cual consistía en el armado de una “pancheria”, a cuyo fin –según manifestó- le otorgó una serie de cheques para que pueda afrontar el giro económico del mismo. Pese a ello, agregó que en el año dos mil diecinueve el negocio de la actora cerró sus puertas por una mala administración. Más adelante, conforme el demandado manifestó, propuso a la Sra. Z. que regrese a convivir a su hogar pero sin relación afectiva de por medio, para que tanto ella como sus hijos tuvieran una mejor calidad de vida, lo cual finalmente se concretó a fines del año dos mil diecinueve. Puntualizó que la convivencia se llevó adelante tal como se había planteado, es decir, cada uno hacía su vida por separado y solo compartían techo. Sin embargo, sostuvo que en agosto

del año dos mil veinte y de manera intempestiva, la actora le comunicó que a causa de la falta de adaptación a una localidad tan pequeña como lo es C., se retiraría del domicilio, llevándose consigo a su hija menor. Señaló que, como consecuencia de dicha circunstancia, la Sra. Z. y su hija se retiraron del domicilio y que, sorpresivamente, a los pocos días la reclamante entabló una denuncia en su contra por supuesta violencia, por lo que el día veintiuno de septiembre del año dos mil veinte fue excluido de su hogar. Concluyó que resulta evidente como se fueron sucediendo los hechos desde el año mil novecientos noventa y uno hasta la fecha, lo cual echa por tierra todo lo manifestado por la actora en su escrito de demanda. En consecuencia, manifestó que es notoria la inexistencia de una sociedad de hecho, máxime cuando surge de la prueba arrimada que tanto los activos como los pasivos fueron adquiridos por el dicente, sin interceder la actora para ello; en tanto que, de acuerdo a su razonamiento, fue quien aportó el patrimonio para la adquisición de los distintos bienes. Planteó que la actora, solo por una cuestión de practicidad, era cotitular de la cuenta que poseían en el Banco Bísel y al solo efecto de poder realizar extracciones de dinero o para utilizar la tarjeta de crédito y afrontar los gastos diarios en los que incurre una familia. Finalmente, formuló una serie de apreciaciones referidas a la inexistencia de la sociedad de hecho que la actora invocó y, además, ofreció prueba. IV) Posteriormente, el día dieciocho de febrero de dos mil veintidós se proveyó la prueba ofrecida por las partes. Una vez agregados los elementos probatorios que fueron diligenciados en tiempo y forma, se ordenó a través del proveído de fecha tres de agosto del pasado año que las

partes produzcan los alegatos conforme lo prevé el artículo 87 de la ley 10305. Finalmente, el día doce de diciembre pasado se dictó el decreto de autos, el cual, una vez firme y consentido, dejó la causa en condiciones de ser resuelta por este Tribunal.

Y CONSIDERANDO:

I) Posiciones de las partes. La Sra. N.S.Z. inició el presente reclamo a los efectos de solicitar el reconocimiento, disolución y liquidación de sociedad de hecho que se conformó en el marco de la relación familiar que desarrolló junto al Sr. F.F R. Corrido el traslado de la demanda al accionado, este compareció y procedió a evacuarlo, oportunidad en la cual se opuso a lo peticionado por la actora en función de los argumentos previamente relatados. En consecuencia, dado que la litis ha quedado trabada en el sentido descripto, corresponde al Tribunal expedirse en esta oportunidad con relación a la controversia desarrollada. II) Consideraciones preliminares. En primer término, cabe tener presente que el vínculo que ha atravesado a las partes ha perdurado por un tiempo prolongado, con distintos matices y pese a sus reiteradas interrupciones. La situación jurídica que envolvió a las partes se vio regida tanto por el derogado Código Civil como por el Código Civil y Comercial de la Nación que entró en vigencia a partir del día uno de agosto del año dos mil quince. En consecuencia, ello compele a este Tribunal a actuar conforme las previsiones incorporadas en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, motivo por el cual, además, se torna elemental la noción

de consumo jurídico. Sobre este aspecto se ha dicho que "los hechos pasados que agotaron la virtualidad que les es propia, no pueden ser alcanzados por la nueva ley sin incurrir en retroactividad, por lo que deben regirse por la ley anterior" (S.C.J.Bs.As. In re "Barrientos, Antonio y otros c/ La Plata Cereal S.A", en LLBA 1994- 285.). Ahora bien, también es cierto que las disposiciones y doctrina desarrolladas a la luz del CCCN resultan aplicables a modo de doctrina interpretativa en tanto y en cuanto no se modifiquen disposiciones del anterior ordenamiento; máxime cuando se trata de una institución hoy regulada pero que carecía de reglamentación específica. Es que el viejo Código Civil adoptó con relación a las uniones de hecho la postura abstencionista, optando por no regularlas en modo alguno lo que, ante la realidad social de su existencia, impuso analizar sus efectos conforme a otras figuras receptadas por el ordenamiento jurídico privado, que fueron consideradas afines por doctrina y jurisprudencia. III) Marco teórico y normativo aplicable al caso. A partir de los hechos que han sido efectivamente reconocidos por las partes y que no ha sido motivo de controversia, este Tribunal se encuentra en condiciones de tener por cierto que el Sr. R. y la Sra. Z. llevaron a cabo un proyecto de vida familiar que persistió a lo largo de varios años, al punto tal que del vínculo generado nacieron tres hijos. Tanto la demanda como la contestación se caracterizaron por la imprecisión en cuanto al inicio y finalización de la relación afectiva y de la prueba producida tampoco es posible conocer tal cuestión. Pese a esto, la actora manifestó que la relación afectiva con el demandado cesó en el año dos mil ocho (2008), mientras que el demandado

indicó como fecha de cese el año dos mil seis (2006), aunque ambos reconocieron que, por cuestiones de necesidad y de conveniencia, existieron períodos en los cuales retomaron la cohabitación. Claro está, el hecho de que el elemento afectivo haya desaparecido en los años mencionados nos impide categorizar el vínculo posterior como una unión convivencial, puesto que para su configuración se requiere indefectiblemente de este, el cual, conforme lo expuesto y explicado, se diluyó aproximadamente quince años atrás. Sin embargo, ello no resulta óbice para la valoración de las situaciones que se introdujeron al litigio bajo la estructura normativa que se encontraba vigente durante el vínculo afectivo, así como tampoco deben dejar de valorarse las consecuencias que florecieron y aún persisten en función de la situación jurídica abordada, las cuales, conforme la explicación ya efectuada, deben ser analizadas bajo la modalidad indicada en el artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, tal cual sucede con la solicitud de atribución del uso de la vivienda que fue sede del hogar familiar. En consecuencia, luce necesario en primer término repasar algunas voces autorizadas con relación a aquellos vínculos familiares que se constituyeron de manera previa a la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación y por fuera de la institución matrimonial. Desde la doctrina se ha enseñado lo siguiente: “Nuestro Código Civil ha ignorado la relación entre convivientes -el llamado concubinato-. La ausencia de responsabilidades personales o patrimoniales entre los unidos de hecho, salvo las derivadas de la relación con los hijos, se ha ido atenuando merced a leyes especiales y a la labor de los jueces, quienes, mediante la aplicación de principios

comunes, trazaron diversos caminos tendientes a preservar el valor justicia de raigambre constitucional. La existencia de una realidad incuestionable ha obligado a nuestros jueces a buscar soluciones frente a los diversos problemas y conflictos que se presentan en las parejas convivientes, particularmente cuando se produce una situación de ruptura (...). Es indudable que hoy en día se advierte en la Argentina una intensa convicción acerca de la necesidad de regular, en mayor o menor medida, los efectos de las convivencias de pareja que se expresa en la doctrina, los proyectos presentados, ponencias y recomendaciones originadas en diversas reuniones científicas. Resulta evidente que la falta de respuestas específicas en el ámbito del derecho de familia crea numerosas situaciones de injusticia y desprotección, especialmente cuando la pareja se separa, en materias como la asistencia, la vivienda o la distribución de bienes (...). En la Argentina, a más de los tratados de derechos humanos con rango superior (art. 75, inc. 22), el art. 14 bis de la CN y las distintas constituciones provinciales garantizan la protección integral de la familia. Esta normativa, cuando habla de familia, alude a la familia real, es decir, a la que funciona como tal en la sociedad, que puede tener su origen tanto en el matrimonio como en una convivencia no formalizada. La Corte Suprema expresamente ha interpretado que la protección constitucional de la familia no se limita a la surgida del matrimonio legítimo, porque a la altura contemporánea del constitucionalismo social sería inicuo desamparar a los núcleos familiares no surgidos del matrimonio (...). A nuestro juicio, el principio constitucional de protección integral de la familia, que igualmente forma parte de

los tratados de derechos humanos, permitiría a la Justicia cubrir esta abstención legislativa en el caso concreto, pues la obligación de proteger no sólo corresponde a los órganos gubernamentales para que dicten leyes o políticas públicas destinadas a hacer efectivo dicho amparo, sino también a los jueces” (GROSMAN, Cecilia P. Efectos personales de las convivencias de pareja. TR LA LEY AR/DOC/7454/2012). Si bien este tipo de valoraciones pueden lucir anacrónicas en el contexto actual, lo cierto es que representaban la realidad de nuestro ordenamiento jurídico en el momento en el cual el vínculo entre las partes se suscitó. Claro está, la valoración social en torno a estas también fue variando, lo cual decantó en una mayor aceptación de este tipo de vínculos, al punto tal de convertirse en una modalidad preponderante dentro de los distintos grupos familiares que fueron desarrollándose en nuestro país. Asimismo, para comprender los efectos perniciosos que se generaron durante largos años en función de la ausencia de regulación de esta modalidad familiar, cabe repasar la siguiente valoración: “Se ha afirmado que las uniones de hecho generan inseguridad jurídica. Esta inseguridad proviene, de una parte, de la inestabilidad de la unión, que causa inseguridad a sus integrantes. Pero, de otra parte, también generan inseguridad en la vida social, puesto que sus efectos jurídicos no son fácilmente previsibles (...). Es fuente de inseguridad jurídica y afecta por ello la vida social. Estudios confluente señalan que las uniones de hecho afectan particularmente a mujeres y niños, que son los integrantes más vulnerables de estas uniones. Las mujeres quedan expuestas a situaciones de inequidad y desprotección, considerando las

desiguales funciones que cumplen naturalmente varón y mujer en la pareja. Si hay hijos, esta situación se agrava, puesto que, en caso de ruptura, la mujer se verá con alto grado de probabilidad expuesta a vulnerabilidad económica y laboral” (BASSET, Úrsula C. Familia, uniones de hecho y reconocimiento de efectos jurídicos; LA LEY 04/06/2009, 1, LA LEY 2009-C, 1244; TR LALEY AR/DOC/2093/2009). A su vez, los efectos derivados de este tipo de vínculos han sido motivo de controversias que se han trasladado a la esfera judicial. En consecuencia, son numerosos los pronunciamientos efectuados desde los tribunales de nuestro país en el período anterior a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial. A modo de ejemplo, repasamos un fragmento de un fallo judicial que guarda inmediata vinculación con lo abordado: “Si se comparte el concepto de que el concubinato es la unión estable de un hombre y una mujer en estado conyugal aparente o de hecho, ello es, sin atribución de legitimidad, pero con aptitud potencial a ella, lo que supone comunidad de vida, fidelidad, notoriedad y posesión de estado de los concubinos (Zannoni, "El concubinato", p. 130; Bossert, "Régimen jurídico del concubinato", p. 33, Omeba, t. III, p. 616), es preciso admitir que la pareja constituida por la demandada y el causante, encuadra en los términos de tal definición, con la consiguiente aptitud para generar relaciones patrimoniales. Es verdad que el concubinato, por sí solo, no prueba la existencia de una sociedad de hecho, pero es preciso señalar que en el caso también ha sido probada la comunidad de aportes y de esfuerzos (fs. 66, juicio de desalojo; fs. 80 de estos autos; declaraciones testimoniales, etc.), lo que torna legítima la

pretensión de la demandada con respecto al 50% del inmueble adquirido durante la dilatada convivencia (doct. arts. 1648, 1649, 1655, 1662, 1663, 1665, 1758 y concs., Cód. Civil)” (Cámara 1a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, sala II, 26/09/1985, G. R., F. A. c. C., E. O., DJ 1986-2, 990, TR LA LEY AR/JUR/1908/1985). Claro está, conforme lo que se ha expuesto, tanto las apreciaciones doctrinarias como jurisprudenciales reseñadas deben ser necesariamente contextualizadas en el período en el cual emergieron, pues no debe pasarse por alto que el derecho, además de ser una técnica social específica, se constituye como un producto histórico en una sociedad determinada. Es decir que para comprenderlo hay que superar toda enseñanza basada en el dato, en la memorización del hecho aislado, sin conexiones, sin causalidades, sin relación con la justicia en su más elevada expresión. En suma, luce imprescindible contemplar la temporalidad de las normas a partir de su inserción concreta en la dialéctica social (CHOLVIS, Jorge Francisco. “Sampay, la Constitución y el Revisionismo Histórico Constitucional”. Congreso de Filosofía 2019. Mesa 6. Recupera dode <https://www.relatargentina.com/documentos/RED/C49.Cholvis1.pdf>). Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto en cuanto a la normativa que se encontraba vigente durante el transcurso del vínculo, corresponde al Tribunal que aquí interviene interpretar los hechos acontecidos a partir de las nuevas directrices que emergen de la normativa constitucional, la cual, cabe añadir, prevé numerosas disposiciones relacionadas con la protección de la familia, independientemente de la forma que esta asuma, y, de igual modo, respecto de las mujeres, lo cual

encuentra sustento en los numerosos tratados de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional a partir de la entrada en vigencia de nuestra Carta Magna en el año mil novecientos noventa y cuatro. Así el marco legal comprende principalmente las convenciones Cedaw ONU–1979 y Convención Do Belem do Pará – OEA – 1994. En relación a la Cedaw cabe destacar lo dispuesto por los arts. 1, 2, 3, 4 y 5 donde se condenan los actos de discriminación hacia la mujer por su condición de tal y en contraposición con el varón, imponiendo a los Estados conductas concretas a los fines de eliminar los patrones discriminatorios basados en la distribución de roles estereotipados de conducta que impliquen una prolongación de las relaciones históricas de poder y desigualdad en base al dominio de varones sobre mujeres. Idénticos parámetros surgen de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Do Belem do Pará) de la que podemos destacar a título enunciativo los arts. 1, 2, 3, 6 y 8. La perspectiva de género cobra relevancia para juzgar esta causa, pues caso contrario se está desmereciendo la importancia de la actividad de la mujer dentro de la pareja, que no solo realizaba una tarea económicamente relevante en el hogar, aunque no remunerada, sino que además favoreció al varón en su actividad lucrativa en la que también participó conforme surge de la prueba producida en autos. IV) La prueba diligenciada. [Omissis]. V) Diagnóstico del caso. A) Enfoque de género. Acerca de la mujer en el ámbito rural. A lo largo del corriente siglo se ha observado una profunda modificación tanto en la conformación como en la dinámica de los grupos familiares que componen el

entramado social. Indudablemente, esto obedece a un proceso de cambio global en el cual se encuentra inmersa la familia como institución. Una de las principales modificaciones que se avizoran dentro de este vertiginoso proceso de transformaciones pasa por la mayor participación de la mujer en el empleo, lo cual obliga a replantearse la distribución de roles por sexo y género dentro de las familias. La mayor intervención de la mujer en el ámbito productivo laboral y la persistencia de la cultura sexista, que aún impone a esta la responsabilidad de las tareas del hogar - pese a haber adquirido un rol protagónico en la proveeduría económica del hogar- han generado un escenario de asincronía (Hopenhagen, M. (2007). “Cambios en el paradigma del trabajo remunerado e impactos en la familia”. Arriagada, I. (Coord.), Familias y políticas públicas en América Latina (63-75). Comisión Económica para América Latina y el Caribe–CEPAL-). El tenor de los hechos que se han abordado y que han motivado la controversia que afecta a las partes son un claro ejemplo de la problemática aludida, pues estamos en presencia de un grupo familiar en el cual, a lo largo de muchos años, la mujer, en este caso la Sra. Z., no solo llevó adelante las tareas de cuidado de los tres hijos que nacieron a partir del vínculo con el accionado, sino que, además, colaboró en la ejecución de las actividades que daban un sustento a estos conforme surge de las declaraciones testimoniales detalladas. Frente a tales circunstancias, cabe poner de manifiesto que si bien las mujeres siguen siendo quienes asumen el predominio del trabajo doméstico y de los cuidados, hoy, además, han ganado espacio tanto en el ámbito privado como en la esfera pública, lo cual supone una sobrecarga de

actividades que han generado una ampliación de la brecha de género, pues así se advierte a partir de la falta de remuneración de numerosas tareas cotidianas que históricamente se han asignado a la mujer y que, lejos de considerárselas como trabajo, se catalogan como simples “ayudas”. El conjunto de actividades desplegadas por la Sra. Z. han sido debidamente reconocidas por varios de los testigos propuestos, los cuales pusieron de resalto las distintas labores que llevó a cabo la reclamante en el emprendimiento familiar. Otro de los elementos que se detecta en la dinámica familiar del grupo referido es la pertenencia al ámbito rural. Sin ánimo de hacer del presente decisorio una instancia de valoración antropológica o sociológica, no puede pasar inadvertido que las peculiaridades que rodean a los grupos familiares que se desenvuelven en centros urbanos o en espacios rurales o pequeñas poblaciones enclavadas en el interior profundo de nuestro territorio resultan sumamente disímiles. Con relación a este aspecto se ha señalado desde investigaciones que en las áreas rurales las estructuras familiares siguen manteniendo cierta importancia como unidades de supervivencia y que son las actividades agropecuarias las que caracterizan la economía de estas, para lo cual se requiere de la intervención de todos los miembros de la familia. Asimismo, resulta innegable que las zonas rurales, por su menor tamaño y densidad demográfica presentan un déficit en materia de servicios y recursos que en muchas ocasiones complejiza la llegada a otro tipo de fuentes laborales. Además, dado que se trata de espacios de reducida movilidad en lo que hace a los estratos sociales, las situaciones abordadas suelen desembocar en entornos que perpetúan la

dependencia económica y la dominación de género, lo cual constituye un verdadero laberinto para quienes además resultan víctimas de violencia. La evidencia de lo mencionado es de tal magnitud que encontramos numerosos instrumentos legales con jerarquía constitucional que hacen énfasis sobre este aspecto. A modo de ejemplo, cabe recordar que el artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) prevé, en resumidas cuentas, que los Estados Partes tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia. De igual manera, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, a través de la recomendación general No 24 -20° período de sesiones, 1999-, párrafo 6, ha destacado que las mujeres de las zonas rurales corren el riesgo de ser víctimas de violencia a causa de la persistencia de actitudes tradicionales relativas a la subordinación de la mujer en muchas comunidades rurales. Si bien en el caso que aquí nos interesa no estamos en presencia de una familia que ha llevado a cabo su vida íntegramente fuera de centros urbanos, no deja de ser cierto que las actividades laborales que el grupo desempeñaba forzaba a sus miembros a transcurrir largos períodos de tiempo en zonas rurales, lo cual, sin duda alguna, se transformó en un espacio y oportunidad de adquisición y afianzamiento de tradiciones y costumbres que suelen posicionar a la mujer en un segundo plano en el cual se omite dar un valor a las funciones que esta tiene a su cargo. Esto ha sido efectivamente reflejado a través de la afirmación que a continuación se comparte:

“La CEDAW reconoce la importancia del rol que desempeñan las mujeres en la supervivencia económica de las familias rurales, tanto en lo que refiere a la producción de alimentos y productos artesanales como a las labores domésticas no remuneradas. En este sentido, la literatura especializada en la temática reconoce la histórica invisibilización de las mujeres rurales ligada a una división sexual de trabajo que subordina el trabajo femenino al masculino y posiciona al varón como jefe de la unidad de producción. Esta subyugación del trabajo y rol de las mujeres tiene efectos contundentes en términos de un desigual acceso a recursos naturales y económicos, al control de la tierra y acceso al crédito así como también a espacios de socialización y participación. Desigualdad que se traduce en desventajas concretas -por mencionar algunas como la sobrecarga de tareas, la escasa o nula autonomía económica, la falta de valoración respecto de su contribución a la producción agropecuaria y la sub-representación de las mujeres en los espacios de participación y toma de decisión” (TUÑEZ, F. 2016. Las mujeres rurales en la agenda de género. Recuperado de https://www.fao.org/argentina/noticias/detail_events/es/c/445343/). Las afirmaciones vertidas por las partes y la prueba testimonial diligenciada permiten tener por acreditada la existencia de una serie de condiciones que sitúan a la actora en un evidente plano de desigualdad. La circunstancia de que esta haya sido quien desarrolló casi de manera exclusiva la crianza y el cuidado de los hijos, sumado a las tareas laborales que realizaba en el marco del emprendimiento familiar sin recibir beneficios económicos acordes a su esfuerzo –lo cual el demandado

pretende desconocer-, posicionan a la actora en un estado de vulnerabilidad construido a partir de la presencia de varios factores que se entrelazan en el caso, llevándola, en consecuencia, a un palmario estado de desigualdad que se ha hecho aún más visible a partir de la ruptura del vínculo con el demandado. Las circunstancias expuestas llevan a tener por demás acreditada una situación de interseccionalidad en la cual la actora se encuentra en un entorno en el que convergen tanto su condición de mujer como su pertenencia al ámbito de la ruralidad. Por otro costado, el cúmulo de denuncias practicadas en contra del demandado y el tenor de los hechos relatados, los cuales fueron confirmados por los testigos propuestos, dan cuenta de que la actora ha sido víctima de violencia de género de tipo física y psicológica. A esto debe sumarse la innegable violencia económica en la que se vio sometida, pues pese a haber desarrollado numerosas labores en pos del progreso y crecimiento del grupo familiar, lo que ha sido expuesto por los testigos traídos a la causa, no alcanzó autonomía económica que le permitieran independizarse de la actividad rural que desarrollaba con el demandado y a la vez continuar con el cuidado de los hijos cuestión que la distribución de roles la colocó en soledad. Por otra parte, la postura adoptada por el accionado, quien ha desconocido sistemáticamente el conjunto de tareas llevadas a cabo por la actora pese a lo señalado por los testigos -quienes precisaron de manera detallada las actividades que esta desplegaba en el marco del emprendimiento familiar- se conforma como una auténtica manifestación de violencia, pues representa -ni más ni menos- que una invisibilización de las labores

asumidas por la Sra. Z.. Cabe añadir con relación a este aspecto que en las comunidades rurales existe una reproducción de la vida cotidiana muy explotada, lo cual deja a las mujeres con poco espacio para cultivarse de manera integral, desde la ciencia, el conocimiento y también desde su autocuidado (Alvarez Cobas, Danaysi, & Mora Rosa Pizano, Alma. (2022). Mujeres rurales, violencia de género y pandemia de COVID-19: una mirada desde la interseccionalidad. CON fines de relaciones internacionales y ciencia política, 18 (35), 61-78. Epub 19 de enero de 2024.[https://doi .org/10.46530/cf.vi35/cnfns.n35.p.61-78](https://doi.org/10.46530/cf.vi35/cnfns.n35.p.61-78)). Indudablemente, este patrón que se repite en buena parte de las organizaciones familiares inmersas en la ruralidad resulta una evidente manifestación de violencia simbólica. En suma, previo a ingresar a la valoración en concreto de lo que ha sido objeto de petición por parte de la actora, corresponde tener presente que la violencia de género en el ámbito rural, a la cual se ha visto sometida la reclamante, resulta uno de los flagelos que mayores dificultades genera a los fines de su erradicación. No debe perderse de vista que la problemática aludida tiende a consolidar las relaciones asimétricas de poder y dominación que existen entre hombres y mujeres, todo lo cual lleva a que, en caso de que esto sea advertido por parte de los auxiliares y organismos que conforman el sistema judicial, se tomen las medidas pertinentes para poder aminorar los efectos perniciosos que se derivan de situaciones como las que aquí se han abordado. En consecuencia, dadas las cuestiones de género que se han advertido y detallado, la resolución de la causa deberá tener especialmente en cuenta el estado de vulnerabilidad de la reclamante, el cual ha quedado por demás

acreditado. B) Acerca de la pretensión de liquidación de la sociedad de hecho invocada por la actora. En primer término y a los fines aclaratorios cabe resaltar que si bien la competencia de este Tribunal no ha sido motivo de controversia, frente a las recurrentes citas en casos análogos que aluden a normativa propia del derecho civil y comercial, se estima necesario destacar que, conforme el criterio de quien suscribe, el fuero de familia resulta el más apropiado a los efectos de dirimir la controversia, pues no puede desconocerse que las consecuencias y efectos que las partes pretenden resolver derivan de lo que fue un indiscutible vínculo familiar del que incluso han nacido hijos, lo cual demuestra la estrechez del lazo que supo existir. De acuerdo a los sucesos narrados y a las circunstancias que han sido reconocidas en estas actuaciones, debemos tener por cierto que tanto actora como demandado constituyeron durante varios años un verdadero grupo familiar. A partir de lo expuesto corresponde un encuadre legal del caso en una figura distinta a la planteada en la demanda en atención al principio *iura novit curia*, conforme al cual las partes dicen los hechos y el juez dice el derecho, todo ello en el marco de la competencia del tribunal. En modo alguno se produciría una variante de la acción intentada, por cuanto al encontrarnos ante una hipótesis no regulada legalmente por el ordenamiento civil precedente, al reflejar una realidad social productora de eventos jurídicos debe ser encuadrada en otras figuras que han sido considerada análogas tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial en el marco del derecho de familia. Si bien el elemento afectivo desapareció de acuerdo a lo manifestado por ambas partes hace aproximadamente quince años y la figura

de la unión convivencial goza de consagración legislativa a partir del año dos mil quince, ello no resulta óbice a los efectos detener por probada la existencia de un proyecto de vida en común, deberán valorarse los elementos de convicción aportados con la amplitud suficiente que contemple las características particulares de la relación de confianza que unía a los convivientes y analizar la controversia bajo la normativa mencionada que compone el derecho de familia pues la comunidad de vida e intereses que existió entre las partes así lo amerita. Tanto jurisprudencia como doctrina se han explayado de manera prolongada sobre este tipo de situaciones, sin embargo, conforme enseña el derecho de familia a diario, ningún caso resulta igual a otro, por lo que, sin perjuicio de los criterios ya consolidados en torno al tópico debatido, lo que en definitiva deberá tenerse en cuenta son las particularidades que han sido efectivamente probadas en la presente causa. A los fines de inmiscuirnos en la problemática planteada, se repasan a continuación algunos extractos jurisprudenciales que permiten dimensionar la naturaleza del debate. En el marco de una disolución de una sociedad de hecho comercial, el Tribunal que intervino en el litigio destacó lo siguiente: “En primer término, cuadra recordar que, tal como lo señala la Ley N° 19950 (t.o. 1984 modificado por la Ley N° 26.994), la existencia de una sociedad puede acreditarse por cualquier medio de prueba. Ello así, dicha existencia societaria entre personas que formaron una unión convivencial no tiene causa eficiente en el amancebamiento (sic) del que es independiente. En este sentido, se ha sostenido que las actividades con contenido económico que realicen los integrantes de una

pareja no unida en matrimonio, no necesariamente acreditan una “cuasi sociedad conyugal” o sociedad de hecho entre concubinos” (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de San Isidro, Sala I - G. M. M. c. D. L. J. V. s/ Liquidación de la comunidad - 08/04/2020). En sentido opuesto y dadas las particularidades del planteo, también se ha resuelto lo siguiente: “Es que esa relación de dos personas que deciden convivir -además de las implicancias derivadas de la conjugación afectiva y social que los condujo a ello- sin perjuicio que no tuviera un específico marco legal dentro del catálogo diseñado en el código velezano, no implica que corresponda -por esa sola razón- neutralizar una realidad fáctica -debidamente probada- que propaga efectos respecto de sus integrantes en tanto existe en esa unión una "comunidad de intereses" que no necesariamente deber ser única y exclusivamente conceptuada como una "sociedad de hecho" (...) En tal sentido, el derecho no es la ley que se mantiene silente en el código, sino la que se aplica al caso y deja de ser general para convertirse en acción individual, porque la norma nace en el momento en que se la interpreta (...) En suma, la falta de regulación de la unión concubinaria -sea legal o convencional- que pudiera concretarse en nuestro ordenamiento jurídico bajo la vigencia del Cód. Civil derogado y al menos hasta la sanción -en el año 2010- de la Ley 26618, en tanto eran consideradas las únicas que se presentaban socialmente con la apariencia de un matrimonio, como se advierte, no es sinónimo de carencia de efectos jurídicos” (Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, sala I - 26/02/2018 - F. V. A. c. T. H. N. s/ ordinario). Por último, otro pronunciamiento

judicial que determina algunos de los lineamientos que son de aplicación en este tipo de controversias, reza lo siguiente: “Bajando estos conceptos teóricos al caso en examen reitero que del análisis de la prueba colectada en la causa no puede concluirse, como pretende la actora recurrente, que hubiera existido entre las partes una sociedad de hecho, por cuanto difícilmente pueda encontrarse en la génesis del vínculo el ánimo de lucro que caracteriza a aquélla. La verificación de la existencia de una sociedad irregular o de hecho, no se presume por el solo hecho de la convivencia, pues exige probar además de los aportes, gestiones destinadas a obtener ganancias y distribuir pérdidas, o sea, la tradicional *affectio societatis*” (Cámara de Familia de Mendoza - 18/10/2017 - M., J. L. c. A., S. E. s/ separación de bienes). Por su parte, la doctrina también generó aportes relacionados con esta materia, tal cual se destaca a continuación: “La convivencia extramatrimonial no genera per se una comunidad de intereses. No obstante, la comunidad de intereses que eventualmente exista, con prescindencia del concubinato, hallará su base en la conjunción de los elementos constitutivos de toda sociedad: aportes comunes, contribución en las pérdidas y ganancias y también la *affectio societatis*. De tal modo, las normas que regulaban la liquidación de la sociedad conyugal, asentadas sobre principios de orden público, propios del régimen de bienes del matrimonio, no pueden aplicarse, ni aún por analogía, a la liquidación de los bienes comunes - si los hubiera- de los concubinos” (División de bienes entre convivientes ante la inexistencia de pactos; Izarrualde, Horacio; DFyP 2018 (febrero), 65, TR LALEY AR/DOC/2991/2017). Las manifestaciones jurisprudenciales y doctrinarias

expuestas consolidan la visión restrictiva que históricamente ha operado en materia de disoluciones de sociedades de hecho desarrolladas bajo la vigencia de una unión sentimental desarrollada fuera del matrimonio. Sin embargo, conforme se ha adelantado en el comienzo del presente acápite, ni las cuestiones vinculadas al derecho de familia ni mucho menos las que involucran situaciones que ponen de manifiesto la brecha de género deben ser resueltas mediante la aplicación de fórmulas teóricas y sistematizadas, sino que obligan a los tribunales intervinientes a efectuar un análisis minucioso que permita arribar a una solución justa y equitativa, que evite el enriquecimiento sin causa del demandado. Esto ha sido motivo de tratamiento por parte de la doctrina. A modo de ejemplo, y a partir de la violencia de género que se ha detectado en la relación que vinculó a las partes, repasamos la siguiente valoración: “El enfoque de género constituye una herramienta de análisis fundamental para los operadores judiciales en los casos traídos a su consideración, pues dado el carácter estructural y transversal que asume el fenómeno de la violencia, no podemos sostener válidamente que esta sólo existe en los casos de violencia propiamente dichos. Por el contrario, está presente en todos los ámbitos y en todas las relaciones interpersonales. De nosotros depende el esfuerzo intelectual en visibilizar aquellas relaciones de dominación y los micromachismos que se encuentran naturalizadas y casi imperceptibles (...) Con esto quiero enfatizar que, cualquiera sea el ámbito en que nos desempeñemos profesionalmente los operadores jurídicos, debemos hacer uso de este enfoque si pretendemos prevenir y erradicar situaciones de violencia así como propender al

cambio de patrones y estereotipos culturales que coadyuvaran a las distintas formas de opresión de un género sobre otro” (BRAMUZZI, Guillermo C. 2019. Juzgar con perspectiva de género en materia civil; www.saij.gob.ar; Id SAIJ: DACF190109). Indudablemente, el enfoque de género debe ser apuntalado por un marco probatorio acorde a la pretensión formulada. En autos la actividad de la actora tuvo relevancia para el incremento patrimonial del demandado, por lo que negarle todo derecho sobre los bienes implicaría un empobrecimiento por su parte por ser desconocidos sus aportes al proyecto en común, con contenido económico, aunque de difícil cuantificación, pero innegables. VI) Procedencia del reclamo: En este caso, se advierte que el reclamo generado por la actora comprende el 50% de todo lo que adquirió en conjunto con el demandado durante la convivencia que mantuvo con el mismo, detallando una numerosa cantidad de bienes a los fines de que se le reconozca la participación en la titularidad de estos. Sin perjuicio de que estos no han sido motivo de tratamiento probatorio en su totalidad ya que no se ha acreditado su adquisición, ni tampoco su destino, pese a ello, se han agregado instrumentos relacionados con algunos bienes registrables cuyo nivel de elocuencia permite al Tribunal generar un grado de convicción que resulta decisivo para el litigio. De la prueba arrimada puede inferirse que actora y demandado constituyeron un vínculo que se desarrolló como un aparente matrimonio, lo cual, indefectiblemente, generó una serie expectativas en los miembros de la unión, al punto tal que el reclamo que aquí se resuelve guarda inmediata vinculación con ello. Esta circunstancia no solo fue detectada por los testigos que brindaron

declaración testimonial, sino que también se puede advertir a partir de otros extremos probatorios. A modo de ejemplo se pueden citar los distintos resúmenes de cuenta que acompañó la actora, los cuales ponen de manifiesto la existencia de instrumentos financieros en los que existía una evidente cotitularidad a los fines de realizar numerosas operatorias (cfr. instrumentos incorporados en el escrito de demanda como archivo adjunto bajo denominación “documental – z. 1”). Por otro costado, resulta claro ejemplo de lo enseñado la circunstancia de que las partes efectuaban diversos negocios jurídicos en los que indicaban como estado civil el de “casado”. Incluso este detalle surge de manera más significativa en actos de trascendencia pecuniaria y jurídica encabezados por el demandado. Repárese que en la presentación de fecha veinte de abril del año dos mil veintidós se agregaron instrumentos vinculados a la situación descripta. Del informe de estado de dominio del tractor marca John Deere modelo 132 – 7505, adquirido en febrero del año dos mil cinco, se desprende que el actor consignó su estado civil como casado y que incluso refirió como cónyuge a la Sra. N. S. Z., por lo que se indicó la naturaleza del bien como ganancial, pese a que estos –cabe recordar- no se encontraban casados. Asimismo, se advierte de la documental incorporada en el escrito inicial que las diligencias previas a la compra del bien mencionado fueron realizadas de manera conjunta por las partes y que allí también se consignó que el vínculo que los unía era de tipo matrimonial. Luego, en la operación electrónica que data del día veintiuno de abril del año dos mil veintidós se incorporó el certificado registral correspondiente al inmueble enrolado bajo el número de matrícula XXX, del cual

surge que la fecha de compraventa resultó el día veintinueve de agosto del año dos mil y que el adquirente, Sr. F. F. R., se encontraba casado con la Sra. N. S. Z.. A su vez, dentro de los instrumentos incorporados en las presentaciones electrónicas que datan del día diez de mayo del año dos mil veintidós, se advierte la existencia de un contrato de prenda con registro llevado a cabo a los fines de la adquisición de un vehículo usado marca Chevrolet, tipo pick- up, modelo S10 2.8 fabricado en el año dos mil cuatro. Dicho instrumento indica como deudor del crédito a los fines de la adquisición del bien automotor descripto al Sr. R., quien indicó su estado civil como casado, pese a que se advierte que ello se encuentra tachado y sobrescrito con la palabra “soltero”. Sin embargo, ello no luce salvado en el documento aludido, motivo por el cual debe ser valorado como una alteración del instrumento original que carece de validez en el plano jurídico. Finalmente, dentro de la documental agregada por la actora junto a la demanda, surge que en el archivo titulado “documental – z. 2” se agregó otro instrumento jurídico en el que la actora interviene en calidad de cónyuge del Sr. R. a los fines del perfeccionamiento del negocio llevado a cabo por el demandado para la adquisición de una sembradora de granos gruesos nueva, marca Pierobon, modelo mix 9800 y fabricada en el año dos mil uno. Indudablemente, el accionar llevado a cabo por las partes –y principalmente por el accionado- deviene de suma trascendencia a los fines de arribar a una solución. La gravedad de la conducta que se asumió en los negocios previamente detallados, pues -tal cual se advirtió- la circunstancia de falsear el estado civil en instrumentos en los que existe una obligación de manifestar la

verdad genera un evidente estado de inseguridad jurídica para propios y terceros, no puede ser ahora desconocida por quien actuó de la manera señalada, sin importar que fue lo que movilizó a tomar dicha conducta. Es decir, resulta indistinto si con ello se pretendió generar un beneficio a la persona con quien se mantenía un vínculo ostensiblemente familiar o si ello resultaba un requisito para la concreción de la operatoria. Lo cierto es que el hecho de instrumentar un negocio jurídico a través de la incorporación en calidad de cónyuge a la persona con quien se compartía el día a día y con quien, además, existía una relación familiar de la cual incluso nacieron hijos, genera indefectiblemente una serie de expectativas por las que cabe responder. Si bien se advierte que el origen del emprendimiento familiar tuvo que ver con un capital heredado por el Sr. R., la totalidad de los argumentos que han sido previamente expuestos obligan a darle una dimensión real a los aportes que también efectuó la Sra. Z., lo cual comprendió tanto las labores de cuidado y crianza de los hijos como la ejecución de tareas propias del giro de la actividad agraria en la cual las partes se encontraban involucradas. Por otra parte, resulta necesario aclarar que el tiempo transcurrido y el tipo de labor llevada a cabo por las partes complejiza poder detectar las variaciones patrimoniales que pudieron haber acontecido a los fines de su reconocimiento en el marco del reclamo entablado. Sin embargo, los instrumentos que se han detallado con relación a los bienes registrables mencionados, deben ser especialmente considerados. Si bien resulta jurídicamente inviable aplicar como solución al caso las reglas previstas para el régimen patrimonial propio de la

institución matrimonial, sin perjuicio de que las partes han actuado como si este les correspondiera, cabe hacer extensible algunos de sus efectos de modo tal de poder arribar a una solución acorde a los hechos relatados. En consecuencia, a partir de lo que se ha desarrollado, resulta patente que los bienes registrables consistentes en el tractor marca John Deere modelo 132 – 7505; el vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up, modelo S10 2.8 fabricado en el año dos mil cuatro; el inmueble matriculado bajo el número xxx y, por último, la sembradora de granos gruesos nueva, marca Pierobon, modelo mix 9800 fabricada en el año dos mil uno, deben quedar comprendidos como bienes que han sido adquiridos a partir del esfuerzo conjunto de ambas partes, sin perjuicio de la titularidad que los títulos respectivos ostenten, motivo por el cual cabe reconocer el cincuenta por ciento (50%) de la propiedad sobre estos en cabeza de la reclamante. A partir de esto, se insta a las partes a los fines de que lleven a cabo la partición de los bienes precedentemente detallados de acuerdo a las pautas previstas para la división de cosas comunes, debiendo actora y demandado de común acuerdo arbitrar los medios para la materialización de la partición o, en su defecto y ante la falta de acuerdo, corresponderá al Tribunal a instancia de parte designar un perito partidor y tasador en su caso, o martillero, según corresponda, todo ello a realizarse en la etapa de ejecución de sentencia (arg. art. 726 y cc. CPCC). VI) Costas. Las costas por la tramitación de la demanda interpuesta con relación a la distribución de los bienes luego de cesada la unión afectiva deberán ser soportadas por el demandado, Sr. F.F.R., pues ha resultado estrictamente vencido (arg. art. 130 CPCC). En cuanto

a los honorarios de los letrados intervinientes por la parte actora y por la demanda de distribución, se difiere su regulación para cuando exista base económica para ello y, para los de los letrados del demandado, para cuando así lo soliciten (arg. art. 26 Ley 9459 a contrario sensu).-

Por lo expuesto, constancias de autos y normas legales citadas;

RESUELVO: I) Hacer lugar a la demanda interpuesta por la Sra. N. S. Z., DNI N° XXX en contra del Sr. F. F. R., DNI N° XXX y, en consecuencia, reconocer derechos de propiedad a la actora y demandado sobre partes iguales de los bienes consistentes en un tractor marca John Deere modelo 132 – 7505; un vehículo marca Chevrolet, tipo pick-up, modelo S10 2.8 fabricado en el año dos mil cuatro; un inmueble matriculado bajo el número Xxxx y, por último, una sembradora de granos gruesos nueva, marca Pierobon, modelo mix 9800 fabricada en el año dos mil uno. II) Disponer que se lleve a cabo la partición de los bienes adquiridos en común, de acuerdo a las pautas previstas para la división de cosas comunes, debiendo las partes de común acuerdo, arbitrar los medios para la materialización de la partición o, en su defecto a falta de acuerdo, requerir al Tribunal que proceda a designar un perito partidor y tasador en su caso, o martillero, según corresponda, todo ello a realizarse en la etapa de ejecución de sentencia (arg. art. 726 y cc. CPCC). III) Imponer las costas por la tramitación de la demanda de distribución

de bienes adquiridos en común al demandado, Sr. F. F. R., DNI N° XXX. IV)
[Omissis].

Ana Marion Baigorria ♦